

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



القانون المدني المصري (أبو القوانين)

القانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته

الشرعية العامة للمعاملات المدنية: نظرية الالتزام، أركان العقود وعيوب الإرادة، المسؤولية العقدية والتقصيرية، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، الشفعة والتقادم.

- التوثيق: النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- الفهرسة: مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- الناشر: منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- الاعتماد: المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

يُلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الأهلية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883، والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875، ويُستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية من مواد الإصدار

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويُعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949.

الباب التمهيدي: أحكام عامة وتطبيق القانون والحقوق (المواد 1 - 88)

المادة 1 — مصادر القانون والقواعد الحاكمة

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. فإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 2 — عدم جواز إلغاء النص إلا بنص لاحق

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 4 — سريان النصوص التشريعية من تاريخ النشر

تسري النصوص التشريعية من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يحدد فيها ميعاد آخر، ولا يجوز لأحد الاعتذار بجهله بالقانون بعد نفاذه.

المادة 5 — التعسف في استعمال الحق

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ) إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير. ب) إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 44 — سن الرشد والأهلية المدنية (21 سنة)

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام (العقود والمسؤولية) (المواد 89 - 388)

المادة 89 — انعقاد العقد وتطابق الإرادتين

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع خاصة لانعقاد العقد.

المادة 120 — الإكراه وعيوب الرضا

يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت الرهبة قائمة على أساس خطر جسيم محقق يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

المادة 125 — الاستغلال والغبن الفاحش

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه من فائدة، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوئاً جامحاً، جاز للقاضي إنقاص التزاماته أو إبطال العقد.

المادة 147 — العقد شريعة المتعاقدين ونظرية الظروف الطارئة

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

المادة 148 — حسن النية في تنفيذ العقود

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة.

المادة 157 — الفسخ القضائي للإخلال بالالتزام

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفَ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

المادة 163 — المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الخطأ

كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

المادة 174 — مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقيبته وتوجيهه.

المادة 215 — التعويض القضائي عند تعذر التنفيذ العيني

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 223 — الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه بدرجة كبيرة.

المادة 374 — التقادم المسقط العام (15 سنة)

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.

الكتاب الثاني: العقود المسماة (البيع والإيجار والوكالة والمقاوله) (المواد 418 - 658)

المادة 418 — عقد البيع ونقل الملكية

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

المادة 439 — ضمان عدم التعرض والاستحقاق

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.

المادة 447 — ضمان العيوب الخفية

يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة.

المادة 558 — عقد الإيجار والتمكين من الانتفاع

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

المادة 651 — الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء

يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها.

الكتاب الثالث والرابع: الحقوق العينية الأصلية والتبعية والرهن (المواد 802 - 1149)

المادة 802 — حق الملكية وسلطات المالك

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

المادة 935 — الشفعة وشروط الأخذ بها

الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الشروط وبالأحوال المنصوص عليها قانوناً للشفيع كالشريك على الشيوع والجار الملاصق.

المادة 1030 — الرهن الرسمي والتأمين العيني

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.